

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

I poteri di intervento della vigilanza

Punto 8 del programma — la vigilanza bancaria: i poteri di intervento

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

7 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1	I poteri di intervento della vigilanza	1
1.1	D1 — Genesi, collocazione e funzione dell'art. 53-bis	1
1.2	D2 — Proporzionalità e gradualità: il collegamento valutazione-azione	2
1.3	D3 — I poteri di convocazione: le lettere a), b) e c) dell'art. 53-bis	3
1.4	D4 — Il requisito di fondi propri aggiuntivi: P2R, P2G e la decisione sul capitale	4
1.5	D5 — Il removal della lett. e) e la sua distinzione dai requisiti di idoneità . . .	5
1.6	D6 — I presupposti e le misure dell'intervento precoce	6
1.7	D7 — Ordinare le misure lungo la scala di gravità crescente	7

1 | I poteri di intervento della vigilanza

Questo capitolo copre il momento in cui la vigilanza smette di conoscere e comincia a incidere: l'art. 53-bis TUB e il suo gemello di gruppo, l'art. 67-ter, i provvedimenti straordinari degli artt. 78 e 79, le misure di intervento precoce introdotte in attuazione della BRRD e i poteri che il Reg. (UE) n. 1024/2013 attribuisce alla BCE. Il docente entra quasi sempre dalla norma — «mi legga l'art. 53-bis e mi dica che cosa può fare la Banca d'Italia» — e poi verifica due cose: se si sa collocare ciascun potere sulla scala di gravità e se si coglie che la scala non è un elenco ma un principio, quello di proporzionalità. Il filo logico da tenere e da dichiarare subito è questo: l'intervento è sempre amministrativo, mai sanzionatorio; è graduato sul giudizio complessivo che la vigilanza formula sulla banca nello SREP; e si arresta al confine dell'autonomia imprenditoriale, che comprime ma non sostituisce. Si danno per acquisiti gli istituti del modulo 1 — autorizzazione, assetti proprietari, requisiti degli esponenti — che qui ritornano soltanto come termine di confronto, soprattutto quando si tratta di distinguere il removal dell'art. 53-bis dalla decadenza dell'art. 26. Un'avvertenza di metodo che vale l'intero capitolo: il materiale del corso fotografa il TUB prima del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, che dal 9 gennaio 2026 ha riscritto proprio la lett. d) dell'art. 53-bis; saperlo dire è esattamente il tipo di giudizio autonomo premiato dalla fascia alta.

1.1. D1 — Genesi, collocazione e funzione dell'art. 53-bis

Domanda. L'art. 53-bis TUB è rubricato «Poteri di intervento». Mi dica da dove nasce questa norma, perché è stata staccata dall'art. 53 e quale funzione assolve nell'economia del Titolo III.

Risposta da dare. L'art. 53-bis è stato inserito nel TUB dall'art. 1, comma 20, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, in sede di recepimento della CRD IV. Non è una norma nuova nella sostanza: riproduce, ampliandolo, il vecchio comma 3 dell'art. 53, che già attribuiva alla Banca d'Italia i poteri di convocazione e di adozione di provvedimenti specifici. Lo stesso legislatore ne dà atto disponendo che, dal 27 giugno 2015, ogni riferimento normativo all'art. 53 nella formulazione previgente si intende effettuato agli artt. 53, 53-bis e 53-ter.

Spiegazione. L'operazione del 2015 è insieme formale e sostanziale. Formalmente, l'art. 53 resta la sede della **vigilanza regolamentare in senso proprio**, cioè del potere di emanare disposizioni di carattere generale sulle materie tassativamente elencate al comma 1: adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, governo societario e organizzazione amministrativa e contabile con i sistemi di remunerazione e incentivazione, informativa al pubblico. L'art. 53-bis diventa la sede dei poteri **puntuali**, quelli che si esercitano con provvedimento amministrativo

nei confronti di uno o più soggetti determinati. L'art. 53-ter, infine, raccoglie i poteri macroprudenziali. La tripartizione si riassume in tre formule: regola generale, provvedimento particolare, misura sistemica.

Sostanzialmente, lo scorporo ha consentito di ampliare il catalogo. La vecchia lett. d) dell'art. 53, comma 3, parlava di provvedimenti «nei confronti di singole banche»; la nuova lett. d) dell'art. 53-bis parla di provvedimenti «nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario». La vecchia lett. a) consentiva di convocare «amministratori, sindaci e dirigenti»; la nuova consente di convocare «amministratori, sindaci e il personale». E soprattutto è comparsa la lett. e), il potere di rimozione degli esponenti, che nel testo previgente non esisteva affatto.

Quanto alla funzione, conviene dire che il testo vigente non enuncia più gli obiettivi, che pure restano le finalità sottese all'esercizio del potere e che il corso individua in tre direzioni: garantire la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati sanando le gestioni problematiche, assicurare il rispetto della normativa vigente, prevenire i deterioramenti tecnici. Sono tutte finalità **preventive**: l'art. 53-bis non serve a punire ciò che è accaduto ma a impedire che accada il peggio. Il limite finalistico, benché non più scritto in quell'articolo, si ricava dall'art. 5 TUB, che vincola l'intera funzione di vigilanza alla sana e prudente gestione, alla stabilità complessiva, all'efficienza e competitività del sistema e all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

1.2. D2 — Proporzionalità e gradualità: il collegamento valutazione-azione

Domanda. La Banca d'Italia ha a disposizione un ventaglio di strumenti. Come sceglie quale usare? Mi illustri il principio che governa la selezione.

Risposta da dare. Il criterio è il principio di proporzionalità, che nella materia dei poteri di intervento si specifica in un principio operativo che la Banca d'Italia chiama «collegamento valutazione-azione»: l'intervento deve essere coerente con l'esito del processo di revisione e valutazione prudenziale, e la sua incisività va correlata alla rilevanza delle carenze riscontrate. Lo dice espressamente la Circolare 285, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione V, e lo articola la Circolare 269, la Guida per l'attività di vigilanza.

Spiegazione. La scelta dello strumento si compone di due valutazioni. La prima è di natura **oggettiva**: fra i molti strumenti disponibili occorre individuare quello tecnicamente adatto alla carenza rilevata, perché a un problema di governo societario non si risponde con un requisito patrimoniale e viceversa. La seconda è di natura **sogettiva**: lo strumento va rapportato alla banca concreta, cioè alla capacità dimostrata dagli organi aziendali di comprendere il problema e di dargli seguito autonomamente. La Circolare 269 lo dice in termini quasi testuali quando elenca i fattori di orientamento: la natura e la gravità delle carenze, l'andamento nel tempo dei punteggi, l'attitudine mostrata dagli organi aziendali alla soluzione dei problemi, i tempi e l'efficacia delle iniziative già intraprese.

Il punto di aggancio quantitativo è il **punteggio** assegnato all'esito dello SREP. La Circolare 269 prevede una scala da 1 a 4, in cui il punteggio più alto esprime la valutazione peggiore: 1 favorevole, 2 parzialmente favorevole, 3 parzialmente sfavorevole, 4 sfavorevole. A ciascuna fascia corrisponde, in via orientativa e non automatica, una diversa intensità dell'azione.

Punteggio	Qualificazione	Azione tipica
1	Favorevole	Controlli ordinari, azione conoscitiva
2	Parzialmente favorevole	Interventi preventivi: richiami, inviti, raccomandazioni
3	Parzialmente sfavorevole	Interventi correttivi graduati, in mancanza di autonoma azione di riequilibrio
4	Sfavorevole	Azione molto incisiva, interventi correttivi previsti dalla normativa, se del caso misure straordinarie

Va aggiunta però una precisazione decisiva. La Circolare 269 avverte che «non è possibile stabilire automatismi tra la valutazione e l'azione da svolgere»: il punteggio orienta, non vincola. Tant'è che interventi correttivi sono possibili anche con giudizio complessivo pari a 2, quando uno o più profili trasversali o aree di rischio presentino valutazioni sfavorevoli, e in circostanze eccezionali perfino nell'area favorevole. Simmetricamente, la Banca d'Italia e la BCE possono imporre requisiti aggiuntivi di capitale e liquidità **indipendentemente dalla presenza di profili di anomalia**, a fronte della rischiosità complessiva dell'intermediario.

1.3. D3 — I poteri di convocazione: le lettere a), b) e c) dell'art. 53-bis

Domanda. Le prime tre lettere dell'art. 53-bis, comma 1, disciplinano poteri di convocazione. Me li illustri e mi spieghi in che cosa derogano al diritto societario comune.

Risposta da dare. Le lettere a), b) e c) dell'art. 53-bis, comma 1, costruiscono una progressione interna. La lett. a) consente alla Banca d'Italia di «convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche»; la lett. b) di «ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni»; la lett. c) di «procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali» quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

Spiegazione. La deroga al diritto comune è netta e va detta con precisione. Nelle società per azioni di diritto comune il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, secondo lo statuto, e l'assemblea dagli amministratori o dal collegio sindacale nei casi previsti; un'autorità amministrativa esterna non ha alcun titolo per convocare gli organi sociali né per determinarne l'ordine del giorno. L'art. 53-bis attribuisce alla Banca d'Italia entrambe le facoltà, e alla lett. c) le consente perfino la sostituzione: se l'organo competente non convoca, convoca l'autorità. Siamo di fronte a un potere sostitutivo che incide sulla struttura organizzativa dell'impresa,

giustificato dalla specialità dell'impresa bancaria e dall'interesse pubblico alla sana e prudente gestione.

Le tre lettere hanno intensità crescente. La lett. a) è la più tenue: la convocazione dei singoli soggetti ha finalità di mera cognizione — la formula «per esaminare la situazione» del previgente art. 53, comma 3, lett. a), non è stata riprodotta nel testo vigente —, è strumento tipicamente conoscitivo e non produce effetti sull'organizzazione. La lett. b) è già ordinatoria: la Banca d'Italia non si limita a chiedere la riunione ma ne fissa l'ordine del giorno e può proporre l'assunzione di determinate decisioni. Il corso offre un esempio efficace: nei confronti di una banca ritenuta non più in grado di sopravvivere autonomamente, e venuta meno la fusione coatta come strumento tipico, la Banca d'Italia può ordinare la convocazione del consiglio fissando come ordine del giorno il progetto di fusione con un determinato istituto. La lett. c), infine, è surrogatoria e presuppone l'inottemperanza.

Va colto un limite che segna il confine con l'autonomia imprenditoriale. La lett. b) consente di **proporre** l'assunzione di determinate decisioni, non di imporle: l'organo resta libero di deliberare in senso difforme. Ciò che la norma impone è la riunione e la messa all'ordine del giorno, cioè l'obbligo di discutere, non l'esito della discussione. Se l'autorità volesse un risultato vincolante dovrebbe muoversi sul terreno della lett. d), con un provvedimento specifico, oppure passare alle misure di intervento precoce o all'amministrazione straordinaria.

1.4. D4 — Il requisito di fondi propri aggiuntivi: P2R, P2G e la decisione sul capitale

Domanda. Fra i provvedimenti della lett. d) compare ora l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi. Mi spieghi che cosa sia e come si distingue dagli orientamenti sul capitale.

Risposta da dare. Il requisito di fondi propri aggiuntivi è la misura con cui l'autorità impone a una singola banca di detenere capitale in misura superiore ai minimi regolamentari del Reg. (UE) n. 575/2013, a copertura di rischi non coperti o non sufficientemente coperti dal Primo Pilastro. Nel TUB è oggi menzionato espressamente dall'art. 53-bis, comma 1, lett. d); nel diritto dell'Unione la base è l'art. 104, par. 1, lett. a), della Dir. 2013/36/UE, con i presupposti tipizzati all'art. 104-bis.

Spiegazione. I presupposti dell'art. 104-bis, par. 1, sono tipizzati — per quanto la lett. f) funge da clausola di chiusura — e vanno conosciuti almeno nelle prime tre voci: l'ente è esposto a rischi o elementi di rischio non coperti, o non coperti a sufficienza, dai requisiti del CRR; l'ente non soddisfa i requisiti in materia di dispositivi di governo e di gestione dei rischi ed è improbabile che altre misure di vigilanza bastino a ripristinarne il rispetto in un tempo adeguato; le rettifiche sulle posizioni del portafoglio di negoziazione sono insufficienti. Seguono la mancata conformità ai metodi autorizzati, l'omissione reiterata di mantenere gli orientamenti sul capitale e la clausola di chiusura delle «altre situazioni specifiche per ente» che destano preoccupazioni concrete in materia di vigilanza.

La distinzione decisiva è quella fra **requisito** e **orientamento**. La Pillar 2 Requirement è vincolante: fa parte della soglia il cui mancato rispetto attiva le conseguenze del diritto prudenziale, e la Circolare 285 ne specifica la qualità imponendo che sia soddisfatta per il 56 per cento con capitale primario di classe 1 e per il 75 per cento con capitale di classe 1. La Pillar 2 Guidance è invece un orientamento, comunicato ai sensi dell'art. 104-ter della CRD, fronteggiato con capitale primario di classe 1 e, aspetto decisivo, **non rilevante ai fini della determinazione dell'Ammontare Massimo Distribuibile**. In altri termini: sfiorare la P2R attiva i vincoli alla distribuzione; non mantenere la P2G non li attiva, ma può diventare, se reiterato, il presupposto di una P2R ai sensi dell'art. 104-bis, par. 1, lett. e). L'orientamento non vincolante ha dunque una sanzione indiretta.

Vale infine la pena ricordare la struttura del provvedimento. La Circolare 285 impone che nelle decisioni sul capitale e sulla liquidità l'autorità includa «un resoconto chiaro della valutazione effettuata» e indichi «la durata delle misure adottate e le condizioni per la loro rimozione». È la traduzione operativa della temporaneità e della proporzionalità: il requisito aggiuntivo non è una condanna perpetua ma una misura correttiva destinata a cadere quando cade la sua causa. Il procedimento è tipizzato: la Circolare 285 qualifica la «decisione sul capitale» come procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 53-bis e 67-ter TUB con termine di novanta giorni.

1.5. D5 — Il removal della lett. e) e la sua distinzione dai requisiti di idoneità

Domanda. La lettera e) dell'art. 53-bis introduce il cosiddetto potere di removal. Me ne illustri presupposti e contenuto, e soprattutto mi dica in che cosa si distingue dalla decadenza dell'art. 26.

Risposta da dare. La lett. e) consente alla Banca d'Italia di «disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali», aggiungendo che «la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere». È l'innovazione di maggior rilievo introdotta dal D.Lgs. 72/2015 in materia di poteri di intervento, e la clausola finale è esattamente il luogo in cui si gioca la distinzione richiesta.

Spiegazione. Il discrimine è concettuale prima che procedurale. La **decadenza** dell'art. 26 presuppone un difetto: il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità o indipendenza, il mancato soddisfacimento dei criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio, la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi. È un giudizio di conformità a parametri predeterminati, che l'art. 26, comma 5, affida in prima battuta all'organo di appartenenza e che l'art. 26, comma 6, riserva alla Banca d'Italia per gli esponenti delle banche di maggiore rilevanza. Il **removal** della lett. e) non presuppone alcun difetto di requisiti: presuppone un giudizio prognostico sull'effetto della permanenza in carica, cioè sul pregiudizio che essa arreca alla sana e prudente gestione. Può quindi colpire un esponente che possieda tutti i requisiti

di legge. Il corso lo qualifica, correttamente, come esercizio di discrezionalità amministrativa e come un cambio di filosofia nell'esercizio della vigilanza, che riduce in misura significativa la libertà dell'imprenditore nella scelta dei propri esponenti.

Il rapporto fra i due istituti è regolato da una clausola di sussidiarietà rovesciata: se ricorrono gli estremi della decadenza, la rimozione **non** si dispone. La ragione è di economia dei mezzi e di garanzia: dove esiste un rimedio vincolato, non si ricorre a quello discrezionale. L'eccezione è l'urgenza di provvedere, che riapre la via del removal quando i tempi della decadenza — che l'art. 26, comma 5, fissa in trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto — non sono compatibili con la gravità della situazione.

Quanto all'ambito, la rimozione riguarda «uno o più esponenti aziendali», non l'organo nella sua interezza. Il corso precisa che la Banca d'Italia potrebbe in teoria rimuovere tutti i componenti, ma dovrebbe farlo con altrettanti provvedimenti individuali, ciascuno sorretto da una motivazione propria. Per la rimozione in blocco l'ordinamento prevede uno strumento diverso e più garantito nei presupposti, l'art. 69-vicies-semel. Si noti infine il dato sistematico: l'art. 70-bis TUB, che dal 2015 al novembre dello stesso anno aveva disciplinato una «rimozione collettiva», è stato abrogato dal D.Lgs. 181/2015 e il suo contenuto è confluito, con presupposti più stringenti, fra le misure di intervento precoce.

1.6. D6 — I presupposti e le misure dell'intervento precoce

Domanda. Mi illustri la Sezione del TUB dedicata alle misure di intervento precoce: quali sono i presupposti, quali le misure e come si raccordano con l'art. 53-bis.

Risposta da dare. La Sezione 01-I del Capo I del Titolo IV, introdotta dal D.Lgs. 181/2015 in attuazione della BRRD, si apre con l'art. 69-octiesdecies, che costruisce due presupposti distinti per due gruppi di misure. Alla lett. a) del comma 1 si collegano le misure dell'art. 69-noviesdecies; alla lett. b) si collega la rimozione degli esponenti dell'art. 69-vicies-semel. La distinzione fra le due lettere è la chiave dell'intera Sezione.

Spiegazione. Il presupposto della **lett. a)** è la violazione, attuale o prevedibile, dei requisiti del Reg. (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della Dir. 2013/36/UE, del Titolo II della Dir. 2014/65/UE o di determinati articoli del Reg. (UE) n. 600/2014, «oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo». È già presupposto prognostico: basta la previsione della violazione.

Il presupposto della **lett. b)** è triplice e più grave: gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie; gravi irregolarità nell'amministrazione; oppure un deterioramento della situazione «particolarmente significativo». A ciò si aggiunge la clausola di sussidiarietà già vista: sempre che gli interventi della lett. a) o quelli degli artt. 53-bis e 67-ter non siano sufficienti a porre rimedio.

Le misure sono tre. L'art. 69-noviesdecies consente alla Banca d'Italia di chiedere alla banca o alla capogruppo di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato, di

preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori, o di modificare la propria forma societaria; nell'esercizio di questo potere può richiedere l'aggiornamento del piano quando le condizioni divergano dalle ipotesi contemplate e fissare un termine per l'attuazione e per l'eliminazione delle cause dell'intervento precoce. L'art. 69-**vicies** stabilisce che i poteri di vigilanza informativa e ispettiva degli artt. 51, 54, 66 e 67 possano essere esercitati anche per acquisire le informazioni necessarie all'aggiornamento del piano di risoluzione, all'eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione, all'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta; le informazioni sono trasmesse alle autorità di risoluzione. L'art. 69-**vicies-semel** disciplina la rimozione e il rinnovo di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo, con possibilità di estensione all'alta dirigenza al comma 3 e con approvazione della Banca d'Italia sulle nuove nomine al comma 4.

Il raccordo con l'art. 53-bis è disciplinato in modo esplicito e in tre luoghi, che conviene citare tutti. L'art. 69-noviesdecies, comma 1, si apre con «fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter». L'art. 69-vicies-semel, comma 6, fa salvo il removal individuale «se sufficiente per porre rimedio alla situazione». E la Circolare 285 precisa che «resta comunque ferma la possibilità di applicare gli interventi correttivi previsti dagli articoli 53-bis e 67-ter, TUB anche in presenza di presupposti di cui all'art. 69-octiesdecies». Il rapporto, dunque, non è di alternatività ma di concorso: i poteri ordinari sopravvivono all'apertura della fase di intervento precoce.

1.7. D7 — Ordinare le misure lungo la scala di gravità crescente

Domanda. Provi a ordinare, dalla più lieve alla più grave, tutte le misure di cui abbiamo parlato: dalla semplice richiesta informativa fino alla risoluzione. E mi dica qual è il criterio che governa il passaggio da un gradino al successivo.

Risposta da dare. La scala si costruisce su tre variabili che crescono insieme: l'intensità della compressione dell'autonomia imprenditoriale, la gravità del presupposto e la sorte degli organi sociali. Il criterio di passaggio non è cronologico ma di **sufficienza**: si sale di gradino solo quando il gradino inferiore non è sufficiente a porre rimedio alla situazione, e il legislatore lo ha scritto due volte, all'art. 69-octiesdecies, comma 1, lett. b), e all'art. 69-vicies-semel, comma 6.

Spiegazione. Prima di percorrerla conviene dire perché le tre variabili crescono insieme. L'intensità della compressione dell'autonomia misura quanto l'autorità sottrae alla banca: nulla quando le chiede un'informazione, tutto quando ne scioglie gli organi. La gravità del presupposto misura quanto è deteriorata la situazione, e va dall'assenza di anomalie — che pure consente un requisito patrimoniale aggiuntivo — fino al dissesto. La sorte degli organi sociali è il discrimine più visibile, perché segna il passaggio dalla vigilanza che conforma alla vigilanza che sostituisce: fino al removal gli organi restano in carica, con la rimozione collettiva sono rinnovati ma restano organi della società, con l'amministrazione straordinaria sono sostituiti da commis-

sari dell'autorità, con la liquidazione coatta viene meno l'impresa. Letta su questo asse, la scala si dispone così.

Gradino	Misura	Base normativa
1	Richiesta di informazioni, segnalazioni supplementari, convocazione conoscitiva	artt. 51 e 53-bis, c. 1, lett. a), TUB; art. 16, par. 2, lett. j) e l), Reg. 1024/2013
2	Accertamento ispettivo	art. 54 TUB; artt. 11 e 12 Reg. 1024/2013
3	Richiamo, invito, raccomandazione, lettera di intervento	Circ. 269, Parte Seconda, Sez. I, Cap. I
4	Ordine di convocazione degli organi con ordine del giorno; convocazione diretta	art. 53-bis, c. 1, lett. b) e c), TUB
5	Provvedimenti specifici: requisito di fondi propri aggiuntivi, restrizioni all'attività e alla rete, divieti di operazioni e di distribuzione, limiti alle remunerazioni	art. 53-bis, c. 1, lett. d), TUB; art. 16, par. 2, Reg. 1024/2013
6	Rimozione di uno o più esponenti (removal)	art. 53-bis, c. 1, lett. e), TUB
7	Intervento precoce: attuazione del piano di risanamento, piano di ristrutturazione del debito, modifica della forma societaria	artt. 69-octiesdecies, c. 1, lett. a), e 69-noviesdecies TUB
8	Divieto di intraprendere nuove operazioni; chiusura di succursali	art. 78 TUB
9	Rimozione collettiva degli organi e dell'alta dirigenza	artt. 69-octiesdecies, c. 1, lett. b), e 69-vicies-semel TUB
10	Commissari in temporaneo affiancamento	artt. 75-bis e 105-ter TUB
11	Amministrazione straordinaria	artt. 70 e 71 TUB
12	Risoluzione	art. 20, c. 2, D.Lgs. 180/2015, richiamato dall'art. 80 TUB; art. 18, par. 1, lett. c), Reg. (UE) n. 806/2014
13	Liquidazione coatta amministrativa	art. 80 TUB

Due avvertenze rendono la risposta più solida. La prima: la scala è orientativa, non vincolante. La Circolare 269 lo dice espressamente escludendo automatismi fra valutazione e azione, e l'art. 69-vicies-semel, comma 5, fa salva «la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria». Non esiste un obbligo di esaurire i gradini intermedi quando la gravità della situazione non lo consente; esiste un obbligo di motivare perché si è scelto quel gradino. La seconda: i gradini si cumulano anziché escludersi. L'apertura della fase di intervento precoce non consuma i poteri dell'art. 53-bis, come confermano l'art. 69-noviesdecies, comma 1, e la Circolare 285.

Va infine collocato correttamente l'ultimo passaggio, perché è quello su cui si sbaglia più spesso. Il confine fra risoluzione e liquidazione coatta amministrativa non è di gravità ma di **interesse pubblico**: l'art. 80, comma 1, TUB dispone che la liquidazione coatta è disposta quando ricorrono i presupposti dell'art. 17 del D.Lgs. 180/2015 — dunque il dissesto o il rischio di dissesto — «ma non quelli di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione». Entrambe presuppongono il dissesto; la risoluzione si sceglie quando è necessaria e proporzionata rispetto agli obiettivi di interesse pubblico, la liquidazione quando non lo è.